

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 2018년 제3차 해외지사 종합감사

제 목 : 해외홍보사무소 입주계약 체결 업무 미흡

관계부서 : □□팀 · ○○지사 · ◎◎지사 · ◇◇지사

내 용

1. 업무개요

○○지사, ◎◎지사 및 ◇◇지사는 ○○, ㉠㉠, ㉡㉡ 및 ㉢㉢와 [표 1]과 같이 해외홍보사무소 입주협약(계약)을 각각 체결하였다.

[표 1] 해외홍보사무소 입주협약(계약) 체결 현황(2018. 9. 18. 현재)

지사명	홍보사무소명	계약명	계약당사자	계약기간	비용분담
○○ 지사	○○ 해외관광홍보사무소	설치·운영에 따른 협약서	한국관광공사 ○○	개설시점부터 철수시점까지	사용면적에 비례 부담
	㉠㉠	설치·운영에 따른 협약서	한국관광공사 ㉠㉠	개소시점부터 철수시점까지	지사 전체 발생비용의 1/10
	㉡㉡	입주에 따른 계약서	○○지사 ㉡㉡	계약체결 후 2년, 1년 단위로 연장	지사 전체 관리비의 1/10
◎◎ 지사	○○ 관광홍보사무소	개설에 따른 협약서	◎◎지사 ○○	홍보사무소 직원이 근무하는 시점부터 철수시점까지 ¹⁾	사용에 따른 분담금 월 CNY 2,028
◇◇ 지사	○○ 관광홍보사무소	입주에 따른 협약서	◇◇지사 ○○	없음 ²⁾	임차분담금 월 CNY 2,500
	㉢㉢ 홍보사무소	입주에 따른 세부계약서	◇◇지사 ㉢㉢	계약체결 후 2년, 1년간씩 자동연장	임대료 월 CNY 2,500

자료: 각 지사 제출자료 재구성

1) 홍보사무소 직원이 ◎◎지사 사무실에 근무하는 시점은 문서상으로 확인할 수 없으며, 다만 ㉢㉢ 설치일은 2011. 12. 12.임(붙임 [별표] “지역관광 해외홍보사무소 입주현황” 참조)

2. 관계 법령 및 판단 기준

☒☒팀(現□□팀, 이하 “□□팀”이라 한다)은 2017년 3월 17일에 ○○지사, ◎◎지사 및 ◇◇지사를 포함하여 각 해외지사에 ‘지역관광 해외사무소(My Office) 지침 개정’(문서번호 ☒☒팀-152)을 통보하였는데, 위 통보 문서의 붙임 자료에는 My Office 지침 개정 추진보고, My Office 지침(개정) 및 표준계약서가 첨부되어 있었다. 위 표준계약서는 그 명칭이 「한국관광공사 ○○지사 내 ○○○홍보사무소 입주계약서」이며, 주의사항으로 “본 입주계약서의 경우 표준 양식을 제공하는 것으로 지사에 따라 필요한 내용을 추가하거나 기존의 내용을 수정 또는 삭제할 수 있으나 전체 계약서의 내용은 ‘해외지사 My Office Service 운영지침’을 준수하여야 함”이라고 되어 있다.

위 통보 문서에 따르면 □□팀은 지역관광 해외홍보사무소(My Office) 지침(‘해외지사 My Office Service 운영지침’, 이하 “「My Office 지침」”이라고 한다)의 개정 배경으로 ‘가. 지자체 및 지역관광공사의 My Office 수요 증가로 신규 기관에 대한 운영 기회 확대’, ‘나. 2016년 중화권 내부감사 결과 My Office 입주 계약 표준화 개선 통보에 따른 조치’, ‘다. 기존 My Office 운영방식(현지직원 관리 등)에 대한 법률적 문제 소지’ 등의 사유를 명시하였다. 그리고 「My Office 지침」 및 표준계약서 해외지사 전달 및 준수 요망이라 하여 각 해외지사에게 ‘해외지사는 입주기관과 계약 연장시점에 개정 지침을 적용하여 재계약을 체결·보고’할 것을 요청하였다.³⁾

2) 협약서 제2조 제5항에는 ㉡㉡가 개설되는 시점이 2013. 4. 1.이라고 규정되어 있음

3) 또한 위 통보 문서의 붙임 자료인 ‘My Office 지침 개정 추진’의 내용 중 향후계획에 따르면 해외지사는 기존 입주기관들과는 지사별 계약 갱신 시점에 변경된 지침 적용 및 계약 재체결 진행(3년 입주기간 적용은 계약 재체결 시점부터 적용)이라고 되어 있음

한편, 위 개정된 「My Office 지침」의 주요 변경내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 「My Office 지침」 주요 변경사항

기존 지침	변경 내용
사무소 현지직원 급여수준, 휴가 등에 지사장의 승인을 받도록 하는 부문	· 임금 관련 사항은 입주기관이 결정하되 해외지사와 협의토록 함 · 입주기관의 요청으로 사무소 현지직원 근태 확인
My Office 관련 예산 집행을 지사장의 결재를 받고 시행	· 입주기관의 요청에 따라 사무소 현지직원의 경비 지출에 대하여 그 내역을 확인토록 변경 · 현지 공사 명의 통장을 사용하는 경우 지사장의 사전 승인을 받는 별도 특약 조건 마련 (*표준 입주계약서 내 특약조건 참조)
홍보사무소장의 업무를 공사가 지침으로 정하는 부문	· 입주기관의 고유 업무를 수행하는 것을 원칙으로 하되 필요할 경우 한국관광마케팅업무 일부 지원 · 기타 업무 관련 17조 3~5항 삭제
입주기관 월임대료 변동요인 발생 시 상호 협의 결정	· 입주분담금 개념 도입 및 변동요인 발생 시 사용면적 비율로 산정

자료: □□팀 제출자료 재구성

변경된 내용은 전반적으로 해외홍보사무소 운영에 대한 해외지사의 관리감독 및 책임소재를 분명히 하고 있다. 특히 「My Office 지침」 제10조 제1항에 따르면 해외지사에 신규 홍보 사무소 입주 수요가 발생하였음에도 해외지사에 추가 수용 공간이 없는 경우 해외지사는 기존 입주기관에게 철수를 요청할 수 있거나, 같은 지침 제10조 제2항에 의하면 해외지사는 입주기간이 3년을 초과한 기관 중 총 입주기간이 가장 긴 기관에게 우선적으로 철수를 요청하도록 규정하였다.

한편, □□팀은 2017년 3월 17일에 ‘지역관광 해외홍보사무소(My Office) 지침 개정 알림’(문서번호 ☒☒팀-154)을 ☐☐지사, ○○지사, ⅢⅢ장, ⅣⅣ사장 및 ☆☆사장에게 통보하였다.

위 통보 문서에 의하면 지방자치단체 및 지역관광공사가 지역 관광홍보를 위하여 한국관광공사 해외지사 내에 설치 및 운영하는 해외홍보사무소 지원 사업에

대한 운영 지침⁴⁾이 개정되었고, 개정된 지침은 기존 입주기관과의 입주계약 갱신 시점부터 적용하여 공사 해외지사는 기존 입주기관별 입주계약 연장 시점에 개정된 지침을 적용하여 재계약 추진 예정이며, 기존 입주기관과의 My Office 업무협약은 개정 지침에 따라 해지하겠다고 하였다.

□□팀으로부터 위 통보를 받은 ○○는 2017년 3월 26일에 ‘지역관광 홍보사무소(My Office) 지침 개정 관련 의견 제출’(문서번호 ★★-4688)을 통하여 “개정 지침 시행 시 ●●에 대한 영향을 고려할 때 불합리하다”는 의견을 제시하였고, ○○ 외 ■■■ 등 다른 기관은 공사에 의견을 제출하지 않았다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○지사, ◎◎지사 및 ◇◇지사는 위와 같이 □□팀의 통보에도 불구하고 ○○, ■■■, ■■■ 및 ■■■와의 해외홍보 사무소 입주계약 연장 시(또는 계약 해지 후) 위 표준계약서를 적용하여 체결하지 아니하고, 기존에 체결된 협약서 또는 계약서를 사용하고 있었다. 다만, ◎◎ 지사는 2017년 8월 28일 ○○에게 ‘중국 ◎◎ ◆◆사무소 재계약 체결 관련 안내’(문서번호 ◎◎지사-179)를 통보하면서 표준계약서(안)을 첨부하여 재계약 체결을 요청하였으나, ○○는 이에 대해 회신하지 아니하였다.

그 결과 □□팀에서 개정한 「My Office 지침」 및 표준계약서의 활용이 적시에 이루어지지 않았고, 이로 인하여 ○○지사, ◎◎지사 및 ◇◇지사는 ○○, ■■■, ■■■ 및 ■■■의 해외홍보사무소 운영과 관련하여 관리감독 및 책임소재를 명확히 개선하지 못하였다.

4) 위 「My Office 지침」을 말함

또한 각 해외지사는 지방자치단체 또는 지역관광공사 등과 기존에 체결한 해외 홍보사무소 입주계약서의 내용이 모두 다른 관계로⁵⁾ 해외홍보사무소 운영 또는 해외홍보사무소에 근무하는 현직직원과 관련하여 중국 내에서 동일한 사안이 발생하더라도 계약내용에 따라 각각 다르게 처리해야 하는 등의 불합리한 상황이 발생할 우려가 있다.

관계부서 의견 및 검토결과

① □□팀은 ○○ 등 지방자치단체 또는 지역관광공사가 수용 가능하도록 「My Office 지침」 및 입주계약서의 개정을 고려하겠다는 의견을 제시하였다.

② ○○지사는 기존에 10년 이상 홍보사무소 업무를 수행하고 있는 지자체에게 철수를 요청할 수 있는 협약서를 진행하는 것은 지자체와의 신뢰관계를 형성해 온 지사의 입장에서 바람직하지 않다고 판단하여 연장계약을 체결하지 아니 하였으나 □□팀의 지침에 따라 지자체와 협의하여 입주계약서를 체결하겠다고 하였고, ○○지사는 변경된 「My Office 지침」 제10조는 지자체 입장에서 기존 계약 대비 절대적으로 불리한 조건에 해당되어 타협점에 한계가 있어 본사 차원의 공동대응이 필요하다는 의견을 제시하였으며, ◇◇지사는 지자체와 협의하여 조속한 시일 내에 표준계약서로 계약을 체결할 예정이라 하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 「My Office 지침」 및 표준계약서(입주계약서)를 개정하는 등의 방안을 마련하시고, 그에 따라 해외홍보사무소 입주계약 연장 시 개정된 표준계약서(입주계약서)를 사용·체결하시기 바랍니다.(통보)

5) 계약기간의 연장, 임대료 등 비용분담의 산정, 홍보사무소에 근무하는 현직직원의 채용, 관리 및 퇴직 등의 방법·절차, 홍보사무소 운영경비 등의 지출 및 이와 관련한 해외지사와 지자체 및 홍보사무소의 책임 소재 여부 등